



PUTUSAN

Nomor 2565 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HMM. Co, Ltd., dahulu bernama HYUNDAI MERCHANT MARINE. Co, Ltd., berkedudukan di Gedung Intiland, Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 32, Jakarta, diwakili oleh Jae Hoon Bae, selaku Direktur dan CEO untuk dan atas nama perusahaan mewakili perusahaan HMM. Co, Ltd., beralamat di Gedung Intiland, Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 32, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jenry Simamora, S.H., M.H., Advokat pada Kantor *Law Firm* Jenry Simamora, beralamat di Gedung Palma One, Suite 709, Jalan H.R. Rasuna Said, Kaveling X2, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2022;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT HANOMAN SAKTI PRATAMA, berkedudukan di Jalan Abdul Muis Nomor 50, Jakarta Pusat, diwakili oleh Hari Subagyo selaku Direktur Utama dan Temmy Gunawan selaku Direktur, beralamat di Jalan Abdul Muis Nomor 50, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Subagio Aridarmo, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum *Law Offices of* Subagio Aridarmo, yang beralamat di Level 23, Penthouse Plaza Marein, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 76-78, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2021;

Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2565 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan putusan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dalil Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum; atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- II.1. Penggugat tidak mempunyai *legal standing* atau *persona standi judicio*;
- II.2. Gugatan *error in persona*;
- II.3. Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena jumlah tagihan di posita gugatan berbeda dengan jumlah tagihan di petitum gugatan;
- II.4. Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena ada klaim tagihan yang sama atau ganda;
- II.5. Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena jumlah tagihan yang diklaim Penggugat tidak jelas sebab Penggugat berdalil ada tagihan-tagihan lainnya tetapi tidak disebutkan invoicenya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/PN Jkt. Pst, tanggal 7 April 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2565 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 675/PDT/2022/PT DKI, tanggal 7 November 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 139/Srt.Pdt.Kas/2022/PN Jkt. Pst., *juncto* Nomor 206/Pdt.G/2021/PN Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Januari 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan memori kasasi Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 675/PDT/2022 *juncto* Nomor 206/Pdt.G/2021/PN Jkt. Pst., tanggal 7 April 202;

Mengadili sendiri

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2565 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk mengembalikan uang Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebesar Rp5.729.585.936,00 (lima miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah), segera setelah putusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim yang menangani perkara;
4. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk mengganti kerugian ongkos berperkara dan biaya-biaya yang timbul untuk melakukan upaya hukum baik pidana dan perdata termasuk biaya Pengacara sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
5. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk membayar ganti kerugian imateriil sebagai berikut;

- Kerugian imateriil pertama:

Selama Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat melakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak dapat memanfaatkan uangnya tersebut sehingga jelas sangat dirugikan secara imateriil. Apabila uang tersebut dipergunakan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk usaha bisnis Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tentu akan memperoleh keuntungan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) per tahun, yang nilainya diperhitungkan sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai dengan seluruh ganti rugi dibayar lunas;

Ditambah denda 6% (enam persen) per tahun yang nilainya diperhitungkan sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Pusat sampai dengan seluruh ganti rugi dibayar lunas;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2565 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian imateriil kedua:

Bahwa terkurasnya waktu, tenaga dan pikiran Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sehingga mengurangi dan berpengaruh pada *performance* kinerja yang mengakibatkan mengalami kerugian dan penurunan pendapatan perusahaan untuk itu mohon agar Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat membayar kerugian imateriil kedua sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan atas:

1. Tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Jalan Abdul Muis, Nomor 50, Jakarta Pusat;

2. Rekening Bank Nomor 121-0007222437 atas nama PT Hanoman Sakti Pratama;

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat melakukan upaya *verzet*, banding ataupun kasasi (*uit voerbaar bij vooraad*);

8. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;

9. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 6 Januari 2023 serta tambahannya pada tanggal 7 Maret 2023 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2565 K/Pdt/2023



Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 3 Januari 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 6 Januari 2023 serta tambahannya pada tanggal 7 Maret 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pokok sengketa dalam perkara ini terkait pemenuhan kesepakatan kerjasama Penggugat dengan PT Arpeni Pratama Line (APOL), Tbk., tanggal 25 Januari 2018, dimana Tergugat sebagai sub agen dari PT Arpeni Pratama Line (APOL), Tbk., tidak lagi menyetorkan dana yang diterima dari klien kepada Penggugat, perbuatan mana menurut Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa sesuai dengan fakta persidangan kesepakatan kerjasama tanggal 25 Januari 2018 merupakan kerjasama antara Penggugat dengan PT Arpeni Pratama Line (APOL), Tbk., sehingga Tergugat sebagai sub agen dari PT Arpeni Pratama Line (APOL), Tbk., tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, dengan demikian tepat sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HMM. Co, Ltd., dahulu bernama HYUNDAI MERCHANT MARINE. Co, Ltd., tersebut harus ditolak;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2565 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HMM. Co, Ltd., dahulu bernama HYUNDAI MERCHANT MARINE. Co, Ltd.,** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2565 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2565 K/Pdt/2023